

תיק טיפול: 43-20-0270
תיק בניין: 4062-020/9
תאריך: 14/02/2001

1

4062-020

עיריית חל-אגוז - יפו
השירות המשפטי

אל : המחלקה לפיקוח על הבניה, אינג' פרידמן אמיל

נא: תובע בכיר

הנדון: החזרת הודעה להגשת משפט בגין בגיה ללא היתר

נגד שנידר דליה

מס' 20

ברחוב אביטל

1. ההודעה שבנדון שנתקבלה במחלקה הפלילית בתאריך 10.01.2001 מוחזרת מן הסיכום:

יש צורך לדבר עם הבונים.
2001 הדיוח מוחזר לגניזה יש מזכר מאלישקוב שהרסו

שי מזל

2. נא החזירו ההודעה לאחר בדיקה והשלמה של הפרטים החסרים בצירוף מסמך זה.

המחלקה הפלילית

העותק : תיק החזרת חומר



עיריית תל-אביב-יפו

אל: מ"מ תב"ע' ארס משה' אל תאריך: 14.2.01

מאת: מ"מ פיקוח על החניה טלפון:

הנדון: יח' אביטל סז, שני צד' נא' איתן

נא/א כתב א'סאם (בניג' סדכ' א' הנג)
בכב' הנ"ע (הכס) (סדכ' (פתיחת' פז'יו)
י' מקום פז'יו' כתב הא'סאם
תפ"ה (מסכ' כ - 23.11.00

אינג' דוד אלישקוב

מהנדס מפקח

מח' מיקוח על הבניה
עיריית תל-אביב-יפו

חתימה:

22/1

מזכר AS

12/92

26 01041 2

המאשימה:

מדינת ישראל
ע"י השירות המשפטי של עיריית תל-אביב-יפו
המח' הפלילית/רח' פילון 5, ת"א
טל: 5217030 פקס' 5217504

נגד

הנאשמים: 1. שנידר דליה - ת.ז 059198846 - דוידקה 3 תל אביב
2. שנידר איתן - ת.ז 069527729 - דוידקה 3 תל אביב

כ ת ב א י ש ו ס

א. העובדות:

1. בין החודשים יוני 1999 - אוקטובר 2000 או בסמוך לכך בצעו הנאשמים הנ"ל, ללא היתר, עפ"י חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ברחוב אביטל (4062-020) מס' 20 גוש 6135 חלקה 45 באיזור עיריית תל-אביב-יפו ובמרחב התכנון שלה, את עבודות הבנייה הטעונות היתר עפ"י החוק דהיינו:

בניית גגון כמפורט להלן:

בשטח הגג

מעל מעקה קיים בגובה של 1.20 מ' בנו 2 עמודים מברזל 1,2 בגובה של 1.20 מ' כ"א. מעל עמודים אלה ובצמוד למבנה קיים בנו קונסטרוקציה מברזל ומעליה גג מפברגלס א-ב-ג-ד בשטח של 15.2 מ"ר. כמסומן בתרשים המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

2. הנאשמים היו בעלי הנכס, המשתמשים בפועל במקרקעין בשעת ביצוע העבירה והאחראים לביצוע עבודות הבנייה המתוארות לעיל.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:

ביצוע העבודות האמורות ללא היתר כאמור הינו עבירה לפי סעיפים 145 ו-204 (א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ולתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) תשכ"ז-1967.

אם יורשעו הנאשמים תבקש התביעה ליתן צו להרוס את אשר בנו ללא היתר ולצוות שצו זה ירשם בפנקסי המקרקעין וכן לחייבם לשלם כפל אגרות ותשלומי החובה בסך - 205 ש"ח המגיעים מהם.

נציגת היועץ המשפטי לממשלה

ג. עדי התביעה:

1. אלישקוב דוד
2. זכר נחין
3. תיק הבניין

ללא

01/00305

פי/